

تقرير كشف خبرة
القضية التنفيذية رقم 2025/397

بناء على انتخابنا خبراء فنيين في القضية التنفيذية رقم 2025/397 من قبل قاضي تنفيذ محكمة بداية الطيبة الاكرم والجارية على قطعة الارض رقم 64 حوض رقم (3) السهل لوحه 2 من اراضي قرية زبده الوسطيه تابعه لمديرية اراضي الطيبه وبعد ان تحلفنا اليمين القانوني امام قاضي محكمة تنفيذ التنفيذ وبدلالة وكيل المدعي ثم الانتقال الى موقع العقار موضوع الدعوى وتسلمنا المبرزات وهي سند التسجيل ومخطط الاراضي وبعدها تم افهامنا المهمه الموكلة الينا وهي مطابقه المبرزات مع بعضها البعض من جهه وعلى واقع قطعة الارض موضع الدعوى من جهه اخرى ، ووصف قطعة الارض موضوع الدعوى وصفاً شاملاً "دقيقاً" من حيث : موقعها ونوعها وشكلها وطبيعتها وقربه وبعده عن الخدمات ، وتقدير قيمة المتر المربع الواحد منها وما عليها من اشجار ومراعاة احكام الماده (2/85) من قانون اصول المحاكمات المدنية ومراعاة ما ورد باحكام المواد 72 و75 و76 من قانون التنفيذ.

التقرير الفني

اولاً : ان المبرزات تنطبق على بعضها البعض من جهه وعلى واقع قطعة الارض موضوع الدعوى من جهه اخرى تمام الانطباق وقطعة الارض من نوع الملك خارج حدود البلديات ومساحتها حسب سند التسجيل المبرز (23800 م2) وتقع في الجهة الشرقيه من قرية زبده الوسطيه وهي غير منتظمة الشكل وتتأول من الجهة الشماليه باتجاه الجهة الجنوبيه تربتها حمراء صالحه للزراعة والبناء يتخللها بعض الصخور الثابته والمتحركه وتميل ميلاً "خفيفاً" من الجهة الجنوبيه باتجاه الجهة الشماليه وينمو على الجزء الجنوبي منها اشجار مختلف الانواع والعمار ويغلب عليها اشجار الزيتون وباقي القطعه واثاء الكشف كانت مزروعه بالقمح , يقع على طول جزء من الواجهه الغربيه من قطعة الارض طريق افرازي مختلف السعات وجزء منه مفتوح ومعبد والباقي منه مفتوح ترابي فقط كما يخترق القطعه في الجزء الجنوبي منها من الجهة الغربيه باتجاه الجهة الشرقيه طريق افرازي غير مفتوح وتحيط بقطعة الارض ابنيه سكنيه وعلى ابعاد متفاوتة منها كما تصلها كافة الخدمات .

وعلى ضوء المهمه الموكلة الينا والاعتبارات والاسس التي اهتمنا اياها المحكمة الموقرة ومراعاة أسعار العقارات المجاورة المماثلة لقطعة الأرض موضوع الدعوى في موقعها وصفتها التنظيمية وصفة استعمالها وبعد الاطلاع على السعر الاداري لدائرة الاراضي والمساحة في ذات الحوض والتي تبين سعر المتر المربع الواحد حسب نوعه وتصنيفه عند إجراء معاملات البيع .

علماً بان السعر الاداري هو معدل سعر الاراضي لكامل الحوض وقطع الاراضي تختلف عن بعضها البعض وان السعر الاداري الذي اصدرته دائرة الاراضي والمساحة لقطعة الارض موضوع الدعوى لا يعكس بدقة القيمة السوقية لقطعة الارض وذلك للأسباب التالية .

1- عدم اجراء معاينه ميدانية حيث اعتمد تقدير السعر على بيانات اداريه فقط وتقديم دون معاينه وتقييم ميداني للقطعة الارض .

SCANNED

2- اغفال الخصائص الطبوغرافية فقد اغفل التقدير الخصائص الطبوغرافية الفعلية للقطعة وتأثيرها على قيمتها .

3- عدم مراعاة الصفة التنظيمية ودرجة الاستفادة من الخدمات إذ تم اهمال تقييم الموقع التنظيمي للقطعة ومدى استفادتها من الخدمات المحيطة وهو من العوامل الاساسية في تحديد القيمة السوقية لقطعة الارض .

4- الانفصال عن الواقع السوقي فلا يتوافق السعر المحدد مع الاسعار الفعلية لتداول الاراضي المماثلة في السوق المحلي وعليه فانه لا يمثل القيمة الحقيقية لقطعة الارض في ظل ظروف السوق السائدة

وعليه ومما تقدم فاننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الارض بمبلغ 9 دنانير

فان قطعة الارض تساوي : 23800 م $\times$ 9 دينار = 214200 دينار

كما ينمو على قطعة الارض الاشجار المبينة بالجدول ادناه مبين انواعها وقيمتها

الرقم	النوع	العدد / شجره	قيمة الشجره الواحده بالدينار	القيمة الاجماليه بالدينار
1	زيتون	90 شجره	75 دينار	6750 دينار
2	حرجي	3 اشجار	100 دينار	300 دينار
	المجموع			7050 دينار

ومما تقدم فان اجمالي قيمة قطعه الارض وما عليها من اشجار تساوي :

214200 دينار + 7050 دينار = 221250 دينار

بما ان قطعة الارض مملوكة على الشيوخ فان الجدول ادناه يبين اسماء الشركاء ونصيب كل واحد منها حسب حصصه في سند التسجيل المبرز بالقضيه

الرقم	اسم الشريك / المدعى عليه	قيمة حصصه / نقداً
1	محمد يوسف فارس الذيب	185924.37 دينار
2	مصطفى محمد يوسف الذيب	35325.63 دينار
	المجموع	221250 دينار

أرجو ان نبين نحن الخبراء كل من

المساح المرخص والمقدر العقاري/ ربيع سعيد محمد خياط من اربد وسكان اربد .

مقدر عقاري / مقدر عقاري / انس عاطف ابراهيم الرياحنه من اربد وسكان اربد

لهيئة المحكمة أنه وعند اعدادنا لتقرير خبرتنا اعلاه أننا قد راعينا ما يلي :

لا يوجد أي ظرف أو سبب من شأنه إثارة الشكوك حول حياديتنا واستقلاليتنا عن أي طرف

من اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة ولا يوجد بيني وبين اطراف الدعوى أية

صلة قرابة او عداوة وتم تحليفنا القسم القانوني على ان نقوم بمهمتنا بكل صدق وامانة

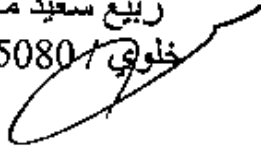
واخلاص .

SCANNED

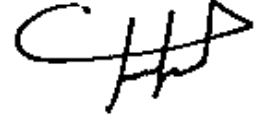
ان الوثائق والمستندات التي بنينا عليها خبرتنا والتي قمنا بإعدادها بذاتنا دون صعوبات
اعترضت عملنا او محاولات للتأثير علنا من الغير هي فقط ما تسلمناه من المحكمة الموقرة
وهي سند التسجيل ومخطط الاراضي وجميع هذه المبررات كافية للنهوض بالمهمة الموكولة
الينا لقد قمنا بالرجوع الى العقار موضوع هذه الدعوى مرة واحدة بالاضافة الى مرافقتنا
للمحكمة الموقرة عند إجراء الكشف وكانت عدد ساعات العمل لاعداد هذا التقرير 6 ساعات
(ميدان ومكتبي) ان الطرق والاسس التي قمنا باستخدامها وبنينا عليها ما توصلنا اليه من رأي
وقناعة عند اعدادنا لتقرير الخبرة ما هو ظاهر ومائل للعيان اثناء الكشف الحسي واننا نؤيد كل
ما جاء بتقرير خبرتنا

وهذه خبرتنا تحريراً في 2026/3/15

خبير مساح مرخص ومقدر عقاري
ربيع سعيد محمد خياط
خلوي / 0797185080



خبير مقدر عقاري
انس عاطف ابراهيم الرياحنه
خلوي / 0795131388



SCANNED